



PUTUSAN

Nomor 5341 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. I MADE SURADNYA,**
- 2. I KETUT SADA,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Katrangan, Nomor 43, Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sumantara, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dmantara & Partners, berkantor di Jalan Suli, Nomor 90, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

- 1. I KOMANG ASTAWA,** bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII, Nomor 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- 2. I KOMANG PRIHATIN,** bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII, Nomor 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- 3. I KETUT BUDIARTA,** bertempat tinggal di Narakusuma, Gang VII, Nomor 10, Tanjung Bungkak Kaja, Kelurahan/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- 4. NYOMAN SATRIA KUMALA,** bertempat tinggal di Kedung Mangu Selatan 2/4-A, RT.008, RW.003, Kelurahan/Desa Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Darmayasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DYS Law Office, berkantor di Jalan Pasekan, Nomor 100X, Batubulan Kangin, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM, berkedudukan di Jalan Sudirman, Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali, diwakili oleh Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12 A, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023; Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
3. Menyatakan tanah sengketa sah adalah milik Almarhum I Kerepeg;
4. Menyatakan Tanah Sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi proses pensertifikatan tanah sengketa dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah sengketa sebagai tersebut di bawah ini:
- Sebidang tanah warisan yang terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik I Karang/I Sarna;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik I Karang;menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong, secara *lassie* dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang ganti secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, atas semua kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Para Penggugat yang setelah diperhitungkan total sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Para Tergugat mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*request civiel*);
10. Menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa atas tanah Para Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer atas tanah yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan NOP 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka (saat ini tanah milik Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
 - Timur : jalan aspal Desa Buana Giri;
 - Selatan: Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia Pasek Sukadana;
 - Barat : Wayan Daging/Komang Laga dan Pura Penataran Pande Kawan;adalah sah milik dari Para Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan hukum bahwa permohonan pensertifikatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi secara mandiri dengan berdasarkan sporadik atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



dengan luas 11.350 m² selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum pihak Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karangasem dengan mendasarkan pada putusan *a quo* untuk melanjutkan kembali proses permohonan pensertifikatan atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² dari Para Penggugat Rekonvensi (I Made Suradnya dan Drs. I Ketut Sada);
5. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya jasa Notaris Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya transportasi pelaporan di Polres Karangasem Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya jasa Pengacara Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - Total: Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);yang dibayar secara tunai setelah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan total sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 25 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 105/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 25 Maret 2024, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
3. Menyatakan tanah sengketa sah adalah milik Almarhum I Kerepeg;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum I Kerepeg;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalangi proses pensertifikatan tanah sengketa dan atau menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan tanah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



sengketa sebagai tersebut di bawah ini:

Sebidang tanah warisan yang terletak di Dusun Linggasana, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan Nomor SPPT PBB 51.07.060.054.006-0049.0, seluas 11.350 meter persegi, atas nama I Kerepeg, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Wenten Bruntin/Mangku I Komang Sutisna;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Karang/I Sarna;
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Karang;

menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun, dalam keadaan kosong, secara *lassie* dan bebas dari penguasaan siapapun juga, tanpa suatu beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak putusan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp *juncto* Nomor 105/PDT/2024/PT DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 105/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Juni 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa atas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi yang merupakan ahli waris dari I Wayan Gejer alias I Wyn Gejer atas tanah yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun lamanya dengan NOP 51.07.060.033.000.0472.7 tertulis atas nama I Wyn. Gejer yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara : Mangku Sutisna/Made Ngurah dan Wyn Parka (saat ini tanah I Wayan Parka telah dibeli oleh Yuni/Robert);
 - b. Timur : Jalan Aspal Desa Buana Giri;
 - c. Selatan: Ni Komang Kawan/I Komang Wenten dan Pura Dadia Pasek Sukadana;
 - d. Barat : Wayan Daging/Kmg Laga dan Pura Penataran Pande Kawan;

Adalah sah milik dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi;

3. Menyatakan hukum bahwa permohonan pensertifikatan yang telah

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



dilakukan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi/Pemohon Kasasi secara mandiri dengan berdasarkan sporadik atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling (sebelum pemekaran), Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² selama lebih dari 50 (lima puluh) tahun adalah sah menurut hukum;

4. Menghukum pihak Badan Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karangasem dengan mendasarkan pada putusan *a quo* untuk melanjutkan kembali proses permohonan pensertifikatan atas tanah yang terletak di Dusun Komala, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dengan luas 11.350 m² dari Para Penggugat Rekonvensi (I Made Suradnya dan Drs. I Ketut Sada);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat Rekonvensi berupa ganti rugi materiil dan immateriil atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Biaya jasa Notaris Rp25.000.000,00;
Biaya transportasi pelaporan di Polres Karangasem Rp10.000.000,00;
Biaya jasa Pengacara Rp65.000.000,00;
Total: 100.000.000,00;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
yang dibayar secara tunai setelah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan total sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
6. Atas setidak-tidaknya menyatakan hukum gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang timbul dalam perkara ini;
Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura, menunjukkan jika terjadi perbedaan objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat dengan keadaan senyatanya di lapangan serta perbedaan batas-batas objek sengketa antara apa yang didalilkan dalam surat gugatan dengan keadaan di lapangan, maka tepat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I MADE SURADNYA dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 105/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Juni 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 25 Maret 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I MADE SURADNYA** dan **2. I KETUT SADA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 105/PDT/2024/PT DPS, tanggal 6 Juni 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 179/Pdt.G/2023/PN Amp, tanggal 25 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5341 K/Pdt/2024